

ગુજરાત સરકાર



મવિવિ/હકપ/ગધન/૧૧૮/૨૦૨૩
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મહેસૂલી
અપીલ અને રિવિઝન ભવન
સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠની સામે
સોલા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ
નારાયણ બંગ્લોઝની સામે ગોતા
અમદાવાદ

તા. 25/06/2024

વિવાદી :- રૂપલ તે શાંતિલાલના પુત્રી અને હીરિનભાઈના પત્ની
રહે.:- બસંત બહાર, ગાલા જીમખાના રોડ, બોપલ, અમદાવાદ

વિરુદ્ધ

પ્રતિવિવાદી :- (૧) કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર, જિ.ગાંધીનગર
(૨) પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલ, જિ.ગાંધીનગર

જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૮ ની કલમ-૨૧૧ હેઠળ ફેરતપાસ અરજી

વાદગ્રસ્ત હુકમ	કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૩નો હુકમ નં.સીબી/આર.ટી.એસ./સ્યુઓમોટો/ મુલસણા/રિવિઝન/એસઆર/ ૨૪/૨૦૨૨.
વાદગ્રસ્ત જમીન	મોજે.મુલસણા, તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૧૦૭

૧. આ કેસની ટૂંકી હકીકત એવી છે કે.

(૧.૧) મોજે.મુલસણા, તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગરના રિ-સર્વે/બ્લોક નં.૧૦૭ વાળી જમીન બાબતે વેચાણ અંગેની નોંધ નં.૨૭૫૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ દાખલ થયેલ. જે નોંધ સામે વાંધા અરજી આવતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલએ તેઓના તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ના હુકમ નં.પીઓ/કલોલ/તકરારી કેસ નં.૨૮/૨૧ થી વેચાણ રાખનાર ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોઈ નોંધ નં.૨૭૫૦ નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમથી નારાજ થઈ વિવાદીએ કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ અપીલ નં.૫૫/૨૧ દાખલ કરેલ. જેમાં આ કામના વિવાદીશ્રી દ્વારા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલ દ્વારા આપવામાં આવેલ તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨નું પ્રમાણપત્ર નં.iora/ 21/06/116/617/22 રજૂ કરેલ. જેમાં મોજે.મુલસણા, તા.કલોલના સર્વે/બ્લોક નં.૨૮૬ વાળી જમીન પણ વિવાદી વેચાણ હક્કે ધારણ કરતા હોવાની વિગત દર્શાવેલ. જેથી વિવાદી મુળભુત ખાતેદાર હોવા અંગેના પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોઈ કલેક્ટરશ્રી દ્વારા તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ આ કામના વિવાદીની વિવાદ અરજી નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ તેમજ કલેક્ટરશ્રીના તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૨ના પત્ર નં.સીબી/જમીન-૨/વશી.૧૧૮૫/૨૨થી સદરહું ખેડૂત ખાતેદાર અંગેનું પ્રમાણપત્ર ક્યા



આધાર-પુરાવા આધારે ઈસ્યુ કરેલ? તથા પ્રમાણપત્ર ઈસ્યુ કરવામાં કોઈ ચુક થયેલ હોવાનું જણાય તો રીવીઝનમાં લેવા નિયમોનુસાર દરખાસ્ત મોકલી આપવા કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગર પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલને સુચના આપેલ. જે અન્વયે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલએ તેઓના તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૨ના પત્ર નં.પી.ઓ/કલોલ/જમીન/વશી.૮૪૨/૨૦૨૨થી વિવાદીનું ખેડૂત ખાતેદાર પ્રમાણપત્ર શરતચુકથી ઈસ્યુ થયેલાનું જણાવતું હોઈ રીવીઝનમાં લેવા વિનંતી કરેલ. જે અન્વયે સદરહું સ્યુઓમોટો કેસ કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ ઉપસ્થિત થતાં તેઓના તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૩ના વાદગ્રસ્ત હુકમથી પ્રાંત અધિકારીશ્રી કલોલ દ્વારા અપાયેલ ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ અંગેનું પ્રમાણપત્ર નં.iORA/21/06/116/617/22, તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨થી રદબાતલ જાહેર ઠરાવતો હુકમ કરવામાં આવેલ.

(૧.૨) ઉક્ત હુકમથી નારાજ થઈ હાલના વિવાદીશ્રીએ તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૩ના રોજ અત્રેની કોર્ટ સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરેલ. જેમાં અત્રેથી તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૪, તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૪ તથા તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૫ ના રોજ આખરી સુનાવણી રાખવામાં આવેલ. તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ વિવાદીશ્રીના વકીલશ્રી હાજર રહી મૌખિક દલીલો રજૂ કરેલ છે, વિશેષ કોઈ રજૂઆત કરવાની બાકી ન હોઈ વિવાદીશ્રીનાં વકીલશ્રી દ્વારા કેસ ઠરાવ પર લેવાં માંગણી કરતા તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૫ના રોજ કેસ આખરી ઠરાવ પર લેવામાં આવ્યો.

(૨) વિવાદીની રજૂઆત નીચે મુજબ છે:

- (૨.૧) વિવાદીની તરફેણમાં કલોલના પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ આપેલ ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ અંગેનું પ્રમાણપત્ર નં.iORA/21/06/116/617/22, તા.૧૧-૫-૨૦૨૨ (જેને હવે પછી વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર તરીકે વર્ણવેલ છે-તે) બાબતે ગાંધીનગરના કલેક્ટરે નં.સીબી/આર.ટી.એસ./સ્યુઓમોટો/મુલસણ/રીવીઝન/એસઆર/૨૪/૨૦૨૨નો કરી ગુજરાત જમીન મહેસુલી નિયમો ૧૯૭૨ના નિયમ ૧૦૮(૬) હેઠળ સરકારે વિવાદ કરેલાનું દર્શાવી વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર રદબાતલ જાહેર કરવા તા.૧૬-૦૬-૨૦૨૩ના રોજ હુકમ કરેલ છે. મજકૂર હુકમ વિરુદ્ધ આ રીવીઝન કરેલ છે.
- (૨.૨) મજકૂર હુકમ ખોટો અને ગેરકાયદેસરનો છે. મજકૂર હુકમ હકુમત સત્તા અધિકાર બહારનો છે. મજકૂર હુકમ કુદરતી ન્યાયનિતીના સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધનો છે.
- (૨.૩) કલોલના પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ આપેલ વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર રદ કરવા કાર્યવાહી કરવા કલેક્ટરશ્રીને હકુમત ન હોવાની વિવાદીની રજૂઆત અવગણી મજકૂર હુકમ કરેલ છે. આથી તે ટકી શકે તેમ નથી.
- (૨.૪) મજકૂર હુકમમાં તે ગુજરાત જમીન મહેસુલી નિયમો, ૧૯૭૨ના નિયમ ૧૦૮(૬) હેઠળ સરકારની વિવાદ અરજી હોવાનું દર્શાવી તે હુકમ કરેલાનો ઉલ્લેખ છે. સદર જોગવાઈ હેઠળ વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર રદ કરવા હકુમત નથી. આથી મજકૂર હુકમ ટકી શકે તેમ નથી.
- (૨.૫) વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર શરતચુકથી આપવામાં આવેલાનું કલોલના પ્રાંત અધિકારીએ ગાંધીનગરના કલેક્ટરને પત્ર નં.પી.ઓ./કલોલ/જમીન/વશી.૮૪૨/૨૦૨૨થી જણાવેલાનું દર્શાવી કલેક્ટરે રીવીઝન કરેલ, ખરી હકીકતે, પ્રાંત અધિકારીએ પ્રમાણપત્ર આપતા અગાઉ પૂરેપૂરી ચોક્કસાઈ કરીને પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવાથી સદર કહેવાતા પત્રની હકીકત ખરી ન હોવાની અને કહેવાતો પત્ર મોકલી રીવીઝન કરવા જણાવવાનું અને તે આધારે વાદગ્રસ્ત



પ્રમાણપત્ર રીવીઝનમાં લેવાનું હકૂમત વગરનું હોવાની વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરેલી. વિવાદીની તે રજૂઆત માનવા કે ન માનવા બાબતે કોઈ તર્ક કર્યા વગર તથા કોઈ તારણ કાઢ્યા વગર મજકૂર હુકમ કરેલ છે. આથી તે ટકી શકે તેમ નથી.

(૨.૬) વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ તેવી રજૂઆત કરેલી કે, મૂળભૂત રીતે ખેડૂત હોવા કે ન હોવાનો નિર્ણય ગુજરાતના ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીનના અધિનિયમ, ૧૯૪૮ની કલમ ૭૦(એ) હેઠળ મામલતદારની હકૂમત હેઠળ હોવાથી વિવાદી ખેડૂત ન હોવાની ધારણા કરી રીવીઝનની કાર્યવાહી કરી હોવાથી તે હકૂમત વગરની છે. મામલતદારે વિવાદી ખેડૂત ન હોવાનો આજદિન સુધી કોઈ હુકમ કરેલો ન હોવાથી કલેક્ટર સમક્ષની કાર્યવાહી હકૂમત વગરની હતી. વિવાદીની તે રજૂઆત બાબતે કોઈ જ તાર્કિક કે કાયદેસરનું તારણ કાઢેલ નથી કે તે રજૂઆત ન માનવા માટે કોઈ કારણ આપેલ નથી. આથી મજકૂર હુકમ ટકી શકે તેમ નથી.

(૨.૭) વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરેલી કે, તેમની તરફેણમાં વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું તે પ્રમાણપત્રમાં તેવો ઉલ્લેખ છે કે, વિવાદી ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના મોજે.મુલસણાના સર્વે નં.૨૮૬ (જૂના સર્વે નં.૨૮) વાળી જમીન ખાતા નં.૩૧૭થી ધારણ કરેલ છે. વિવાદીએ તે જમીન તા.૩૦-૪-૨૦૧૦ના રોજ સંબંધિત સમયના જમીન માલિક કિરાણભાઈ જયંતિભાઈ ભટ્ટ પાસેથી રજૂ. વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચાણ રાખી તેનો સંપૂર્ણ માલિકી કબજો ભોગવટો સંભાળી લીધેલો અને ત્યારથી આજદિન સુધી તે જમીનનો સંપૂર્ણ માલિકી કબજો ભોગવટો વિવાદીનો બિનતકરારી રીતે ચાલ્યો આવે છે. વિવાદીની તરફેણના સદર જમીનના રજૂ. વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે તા.૭-૮-૨૦૧૦ના રોજ વેચાણ નોંધ નં.૧૪૭૭ની પડેલી. જે તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૦ના રોજ પ્રમાણિત કરવામાં આવેલી. વિવાદીએ તે રજૂઆતના સમર્થનમાં કલેક્ટર સમક્ષ એનેક્ષર-એ થી મોજે.વાયણાના સર્વે નં.૨૮૬ (જૂના સર્વે નં.૨૮) ના ઈન્ટીગ્રેટેડ ગામ નમૂના નં.૭ અને ૧૨ની નકલ ગુજરાત રાજ્યની એની.આર.ઓ.આર. મેળવેલ તે રજૂ કરેલ. આ રીવીઝન સાથે સદર પૂરાવો એનેક્ષર-એ થી રજૂ છે. આમ, વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર આપતી વખતે મોજે.વાયણાના સર્વે નં.૨૮૬ બાબતે કરેલ ઉલ્લેખ સાચો હોવાનું બિનતકરારી રીતે ગુજરાત રાજ્ય સરકારના રેકર્ડ મુજબ, હકીકતો મુજબ, દસ્તાવેજ પુરાવા મુજબ અને વિવાદીની રજૂઆત મુજબ પૂરવાર થાય છે. વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્રમાં બીજો ઉલ્લેખ તેવો છે કે, વિવાદી ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું પણ મોજે ગામ.ડોણ, તા.માંડવી, જિ.કચ્છના રેકર્ડ પડેલ ગામ નમૂના નં.૬ની નોંધ નં.૧૧૦૮, તા.૦૨-૦૮-૧૯૮૧થી પ્રસ્થાપિત થાય છે. વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્રમાં ઉલ્લેખ કરેલ સદર નોંધ નં.૧૧૦૮ની નકલ વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ એનેક્ષર-બી થી રજૂ કરેલ અને આ રીવીઝન સાથે એનેક્ષર-બી થી રજૂ છે. તે એન્ટ્રીમાં ઉલ્લેખ કરેલ શાંતિલાલ રામજી ગાલા તે વિવાદીના પિતા છે. એન્ટ્રી નં.૧૧૦૮, તા.૦૨-૦૮-૧૯૮૧ના રોજ પડી તા.૦૬-૦૮-૧૯૮૧ના રોજ પ્રમાણિત થયેલાનું તેમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવેલ છે. તે નોંધ આજથી આશરે ૩૦ વર્ષ અગાઉ પ્રમાણિત થયેલ અને આજદિન સુધી તે પડકારવામાં આવેલ નથી કે નામંજૂર થયેલ નથી. સદર સર્વે નં.૧૫૦/૨ વાળી જમીનને રી સર્વે નં.૨૨૫ આપવામાં આવેલ છે. વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ એનેક્ષર-સી થી કચ્છ જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના મોજે.ડોણના



સર્વે નં. ૨૨૫(જૂના સર્વે નં. ૧૫૦ પૈકી ૨) વાળી જમીનના ગામ નમૂના નં. ૭ અને ૧૨ની પ્રમાણિત નકલ રજૂ કરેલ. જે નકલ આ રીવીઝન સાથે એનેક્સર-સી થી રજૂ છે. સદર નકલ જોતાં હાલ પણ વિવાદીના પિતા શાંતિલાલ રામજી ગાલા તથા તેમના કુટુંબીજનો તે જમીન ધારણ કરતા આવેલાનું સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવેલ છે. તેટલું જ નહિ, શાંતિલાલ રામજી ગાલાના નામે સદર જમીનના આધારે કચ્છ જિલ્લાના મુંદ્રા પ્રાંતના પ્રાંત અધિકારીશ્રીએ તા. ૨૧-૦૮-૨૦૨૧ના રોજ ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપેલ. સદર પ્રમાણપત્રની નકલ વિવાદીએ રજૂ કરેલ. જે એનેક્સર ડી થી રજૂ છે. વિવાદીના પિતા શાંતિલાલ રામજી ગાલાનું તા. ૧૮-૧૨-૨૦૨૨ના રોજ અવસાન થયેલ છે. તેમના મરણના પ્રમાણપત્રની નકલ વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરેલ. જે એનેક્સર-ઈ થી રજૂ છે. શાંતિલાલ રામજીભાઈ ગાલા અમદાવાદ જિલ્લાના ઘાટલોડીયા તાલુકાના મોજે ધુમામાં સર્વે નં. ૧૬૭ વાળી જમીન ધારણ કરતા હતા. તેમના અવસાનને કારણે એન્ટ્રી નં. ૧૩૧૪૩થી શાંતિલાલ ગાલાના તમામ વારસોના નામ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. તેમાં વિવાદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ધુમાના સર્વે નં. ૧૬૭ના ગામ નમૂના નં. ૭ અને ૧૨ની નકલ વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરેલ જે એનેક્સર-એફ થી તથા એન્ટ્રી નં. ૧૩૧૪૩થી એનેક્સર-જી થી રજૂ છે. વિવાદીએ રજૂ કરેલ સદર મહત્વના પૂરાવા યોગ્ય પરિપ્રેક્ષ્યમાં ધ્યાને લીધા સિવાય તથા તેમની સંગતતા ચકાસ્યા સિવાય તથા તે માનવા કે ન માનવા બાબતે કોઈ તર્ક કર્યા સિવાય તથા તે ન માનવા માટે કોઈ યોગ્ય કે વ્યાજબી તારણ કાઢ્યા વગર મજકૂર હુકમ કરેલ છે. આથી પણ તે ટકી શકે તેમ નથી.

- (૨.૮) વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરેલ કે, અગાઉ દર્શાવેલી હકીકતોની આનુષંગિક હકીકતો લક્ષમાં લેતાં પણ વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર વિરુદ્ધની કાર્યવાહી રદ કરવાપાત્ર છે. વિવાદીએ અગાઉ ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના મોજે. મુલસણાના સર્વે નં. ૨૮૧ (જૂના સર્વે નં. ૨૮) વાળી જમીન ધારણ કરતા હોવાના કારણસર તા. ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ કલેક્ટરને અરજી કરી તે જમીનનો હેતુકેર કરવા પરવાનગી માંગેલી. વળી, તે જમીન બાબતે વિવાદીના પિતાએ બિનખેતી વિષયક ઉપયોગ માટે કરેલી અરજીના કામે કલેક્ટરે તા. ૨૬-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ હુકમ નં. ૬૬૪/૦૬/૦૧/૦૨૭/૨૦૨૧થી બિનખેતીની પરવાનગી આપેલી. તે પરવાનગીની નકલ વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરેલી જે એનેક્સર-એચ થી રજૂ છે. સદર પૂરાવાઓના અનુસંધાને વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરેલી કે, તે તેવી પરવાનગી આપતા અગાઉ જમીનનું તમામ જૂનું પ્રાપ્ય મહેસુલી દફતર ચકાસી વિવિધ કચેરીઓના અભિપ્રાય મેળવી તમામ અભિપ્રાય ધ્યાને લઈ હુકમ કરતા હોવાથી તેવા હુકમથી વિપરિત નિર્ણય કરી શકાય નહિ. ખાસ કરીને ગુજરાતના ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીનના અધિનિયમ, ૧૯૪૮ (જેને હવે પછી ગણોતધારા તરીકે વર્ણવેલ છે તે) ની જોગવાઈઓનો ભંગ થતો ન હોવા બાબતે સંબંધિત મામલતદાર અને કૃષિપંચ તથા ડેપ્યુટી કલેક્ટર (જ.સુ. અને અપીલ્સ)નો અભિપ્રાય મેળવી ધ્યાને લઈ હુકમ કરેલ હોવાથી સદર પરવાનગી આપતા અગાઉ તેમ કરેલાનું સ્પષ્ટ હોવાથી તેથી વિપરિત હુકમ કરી શકાય નહિ. તે હકીકત સૂચક છે કે, અગાઉ મામલતદારશ્રી માંડવીએ પણ તા. ૦૪-૧૨-૦૩ના રોજ પ્રમાણપત્ર નં. જમન/૧૨/૦૩ આપેલ જેની નકલ વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરેલી જે એનેક્સર આઈથી રજૂ છે. વિવાદી પોતાના પિયરપક્ષે વડીલોપાર્જિત ખેતીની જમીન ધારણ કરતા ખેડૂત ખાતેદાર હોવા ઉપરાંત સાસરીપક્ષે પણ ખેડૂત ખાતેદાર છે. વિવાદીએ



મામલતદારશ્રી માંડવી દ્વારા ખેડૂત ખરાઈ નં.ઈ-ધરા/ખે.ખા.ખ./૨જી. નં.૫૦/૨૦૧૮ તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૮ની વિગતે મૂળથી ખેડૂત ખાતેદાર હોવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવેલ. જેની નકલ વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂ કરેલી જે એનેક્ષર જે થી રજૂ છે. પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ જ્યુડીશિયલ કોમિટી અને પ્રિન્સિપલ્સ એનાલોગસ ટુ રેસજ્યુડિક્ટા મુજબની તેવી કાયદાકીય પરિસ્થિતિ અને અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યા મુજબના પૂરાવા ધ્યાને લીધા સિવાય તથા તે પરત્વેની વિવાદીની રજૂઆત માનવા કે ન માનવા માટે કોઈ વ્યાજબી કારણ આપ્યા વગર તથા તે અંગે કોઈ તારણ કાઢ્યા વગર મજકૂર હુકમ કરેલ છે. આથી તે ટકી શકે તેમ નથી.

(૨.૮) વિવાદી ખેતીની જમીનો ધારણ કરતા હોવાનું અને તે પ્રમાણેની ખરીદી વર્ષો અગાઉ થયેલાનું અને તેવી ખરીદી અંગે સંબંધિત સમયે વેચાણ નોંધો પાડીને પ્રમાણિત કરવામાં આવેલાનું લક્ષમાં લેતાં વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર રદ કરવાનું યોગ્ય કે કાયદેસર ન હોવાની વિવાદીની રજૂઆત કલેક્ટરે ધ્યાને લેવી જોઈતી હતી. વિવાદીએ વધુમાં તેવી રજૂઆત કરેલી કે, ખેતીની જમીનની તબદીલી બીનખેડૂતની તરફેણમાં થઈ હોય તેવા કિસ્સામાં ગણોત્તરધારાની કલમ ૬૩ની જોગવાઈનો ભંગ થયેલાનું ગણી કલમ ૮૪સી હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની જોગવાઈ બાબતે પણ સમયમર્યાદાના કાયદામાં કોઈ નિયત સમયમર્યાદા ન દર્શાવેલાનું નોંધી ઉચ્ચ અદાલતોએ જુદા જુદા રૂલીંગસથી તેવી કાર્યવાહી વ્યાજબી સમયમાં જ કરી શકાય તેવું ઠરાવેલાનું ધ્યાનમાં રાખી કલેક્ટર સમક્ષની રીવીઝન રદ કરવાપાત્ર છે. વિવાદીએ તે રજૂઆતના અનુસંધાને નીચેના રૂલીંગસ રજૂ કરી તેના સુસ્થાપિત સિદ્ધાંતો પરત્વે લેખિત રજૂઆત કરેલી.

(૨.૧૦) ૧૮૮૭ (૬) એસસીસી ૭૧

સદર રૂલીંગ હેઠળના કેસમાં તા.૧૧-૧૨-૧૮૭૨ અને તા.૨૮-૧૨-૧૮૭૨ના રોજ થયેલ રજી. વેચાણ દસ્તાવેજ બાબતે સપ્ટેમ્બર-૧૮૭૩માં એટલે કે આશરે નવ માસ બાદ કલમ ૮૪સીની કાર્યવાહી શરૂ કરતાં સુપ્રિમકોર્ટે તેવી કાર્યવાહી વ્યાજબી સમયમર્યાદામાં નહિ કરેલાના એકમાત્ર મુદ્દાસર રદ કરેલ.

(૨.૧૧) સ્પે. સિવિલ એપિલેકેશન નં.૫૮૮૫/૧૮૮૬, તા.૧૮-૨-૧૬

સદર રૂલીંગના પેરા ૫.૩ તથા ૬.૧માં અગાઉના રૂલીંગ ટાંકી ગુજરાત હાઈકોર્ટે તે કેસ હેઠળના રજી. વેચાણ દસ્તાવેજથી આશરે સોળ માસ બાદ કરેલી કાર્યવાહી સમયમર્યાદા બહારની હોવાનું ઠરાવ્યું.

(૨.૧૨) ૧૮૮૪ (૨) જીએલઆર ૧૧૬૮

સદર રૂલીંગ હેઠળના કેસમાં રજી. વેચાણ દસ્તાવેજથી આશરે બે વર્ષ બાદ કલમ ૮૪સીની કરેલી કાર્યવાહી વ્યાજબી સમય બાદની ગણી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે તથા સુપ્રિમકોર્ટના ઉપરોક્ત રૂલીંગસ અને સિદ્ધાંતોની અવગણના કરીને મજકૂર હુકમ કરેલ છે. આથી પણ તે ટકી શકે તેમ નથી.

(૨.૧૩) વિવાદીએ કલેક્ટર સમક્ષ તેવી રજૂઆત કરેલી કે, તેમણે વાદગ્રસ્ત પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું તે વખતે વિવાદી ખેડૂત હતા કે કેમ-તે જ પ્રમાણપત્ર આપવા કે ન આપવા માટેનો સંગત મુદ્દો ગણાય. વિવાદી તે વખતે ખેતીની જમીન ધારણ કરતા હતા- તે હકીકત રેકર્ડ, દસ્તાવેજ પુરાવા અને બીનતકરારી રીતે પૂરવાર થયેલ છે. આ પરિસ્થિતિમાં મહેસુલી અધિકારીઓના તેવા અભિપ્રાય કે કોઈપણ વ્યક્તિ મૂળ ખેડૂત ખાતેદાર હોય તો જ ખેતીની જમીન ધારણ કરી શકે-તે ખોટા હોવાથી તેવા અભિપ્રાય આધારિત આ કાર્યવાહી રદ



કરવાપાત્ર છે. વિવાદીએ તે રજૂઆતના અનુસંધાને નીચેના ર્લીંગસ રજૂ કરી તેના સુસ્થાપિત સિદ્ધાંતો પરત્વે લેખિત રજૂઆત કરેલી.

(૨.૧૪) ચૈતલ રશ્મિકાંત ભટ્ટ અને અન્ય વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર વગેરે સ્પે. સિવિલ એપિલેશન નં.૧૪૩૮૮/૨૦૧૫ હુકમ તા.૧૮-૪-૨૦૧૭ :- સદર ર્લીંગના પેરા ૧૬માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઠરાવ્યા મુજબ ગણોત્તરધારામાં "મૂળ ખેડૂત."-તે તેવો કોઈ ખ્યાલ નથી. મહેસુલી કર્મચારીઓએ આવો નવિન ખ્યાલ દાખલ કરેલ છે જેને માટે કોઈ કાયદાકીય આધાર કે પાયો નથી.

(૨.૧૫) પૂર્વબિન અરવિંદભાઈ પરીખ વિરુદ્ધ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર હુકમ તા.૧૭-૧-૨૦૨૩ :- સદર ર્લીંગના પેરા ૭માં અગાઉનું ર્લીંગ ટાંકી તેના સિદ્ધાંતો ટાંકી તે અનુસરવાની સાથે સાથે પેરા ૮ તથા ૯માં ઠરાવ્યા મુજબ કોઈ વ્યક્તિ ખેડૂત હોવા કે ન હોવાનું સંબંધિત કાયદા હેઠળ હકૂમત ધરાવતા અધિકારી દ્વારા નક્કી કર્યા વગર તે બીનખેડૂત હોવાનું માની કાર્યવાહી કરી શકાય નહિ. સદર ર્લીંગના પેરા ૩.૨માં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ તે રીટના અરજદાર બીનખેડૂત હોવાનું નોંધી સર્કલ ઓફીસરે નોંધ રદ કરેલી, ડેપુટી કલેક્ટરે તે હુકમ કાયમ કરેલો, કલેક્ટરે તે હુકમ કાયમ કરેલો અને ગુજરાત રાજ્યના અગ્રસચિવે પણ સદર અરજદાર મૂળ ખેડૂત ન હોવાનો ઉલ્લેખ કરી નોંધ નામંજૂર કરેલી. તે પરિપ્રેક્ષ્યમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે તે તમામ હુકમો રદ કરી ઉપર મુજબનું ર્લીંગ આપેલ.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે તથા સુપ્રિમકોર્ટેના ઉપરોક્ત ર્લીંગસ અને સિદ્ધાંતોની અવગણના કરીને મજકૂર હુકમ કરેલ છે. આથી પણ તે ટકી શકે તેમ નથી.

(૨.૧૬) કલેક્ટરે તેમના હુકમ માટે એકમાત્ર તારણ તેવું આપેલ છે કે, કચ્છ જિલ્લાના માંડવી તાલુકાના મોજે.ડોણમાં સને ૧૯૯૧માં થયેલ મહેસુલી નોંધ આધારે મુંદ્રા પ્રાંતના પ્રાંત અધિકારીએ પ્રમાણપત્ર આપતી વખતે તેમણે વિવાદીના પિતાનું સહભાગીદાર તરીકે નામ દાખલ થયું તે અંગે વિવાદીના પિતા મૂળના ખેડૂત ખાતેદાર હોવાની ખાતરી કરેલાનું જણાતું નથી. આવા કારણ આધારે કલેક્ટરે મજકૂર હુકમ કરેલ છે. મુંદ્રા પ્રાંતના પ્રાંત અધિકારીએ આપેલ પ્રમાણપત્રની કાયદેસરતા વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી ન હોવાથી તથા ગાંધીનગરના કલેક્ટરને મુંદ્રા પ્રાંતના પ્રાંત અધિકારીના હુકમ વિરુદ્ધ નિર્ણય કરવા હકૂમત ન હોવાથી તેવા હકૂમત વગરના તારણ આધારે કરેલ મજકૂર હુકમ ટકી શકે તેમ નથી.

(૨.૧૭) આથી આ રીવીઝન મંજૂર કરવા, ગાંધીનગરના કલેક્ટરનો ૧૬-૦૬-૨૦૨૩ના રોજનો નં.સીબી/આર.ટી.એસ./સ્યુઓમોટો/મુલસણા/રિવિઝન/એસઆર/૨૪/૨૦૨૨નો હુકમ રદ કરવા તથા બીજો યોગ્ય અને વ્યાજબી હુકમ કરવા રજૂઆત કરેલ છે.

(૩) કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરના વાદ્યસ્ત હુકમની વિગત નીચે મુજબ છે:

(૩.૧) આ કામના વિવાદીના પિતા ખેડૂત ખાતેદાર હોવાના પુરાવા રૂપે પ્રાંત અધિકારીશ્રી મુંદ્રા પ્રાંત, જિ.કચ્છનું ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ અંગેનું પ્રમાણપત્ર નં.iORA/21/01/124/154/2021 રજૂ કરેલ છે. જેની વિગતે શાન્તિલાલ રામજી ગાલા મોજે.ડોણ, તા.માંડવી ખાતે ખાતા નં.૪૮૪થી તેમજ મુળના ખાતેદાર પણ મોજે.ડોણ, તા.માંડવી, જિ.કચ્છની નોંધ નં.૧૧૦૮, તા.૦૨/૦૮/૧૯૯૧થી ધારણ કરતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. પરંતુ પ્રાંત અધિકારીશ્રી, મુંદ્રાએ આપેલ પ્રમાણપત્રમાં જણાવેલ જમીનમાં નોંધ

નં.૧૦૮૫ની વિગતે પ્રતિવિવાદી નં.૧ના દાદાશ્રી શાહ અમરચંદ રામજીનાઓ રૂ.૧૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એ.૬-૧૫ ગું. વાળી જમીનમાં સહભાગીદાર તરીકે દાખલ થયાની નોંધ થયેલ છે. પરંતુ સવાલવાળી જમીનમાં સહભાગીદાર તરીકે દાખલ થયેલ તે સમયે અન્ય જગ્યાએ ખેતીની જમીન ધારણ કરતા હતા તેવા કોઈ આધાર-પુરાવા રજૂ કરેલ નથી. આમ, પ્રાંત અધિકારીશ્રી, મુન્દ્રા પ્રાંત દ્વારા શ્રી શાંતિલાલ રામજી ગાલાનાઓના મૂળના ખેડૂત ખાતેદાર હોવાની ખાત્રી કરેલ હોય તેવું જણાતું નથી. આમ, શાહ અમરચંદ રામજી મૂળના ખેડૂત ખાતેદાર હોવા બાબતની સ્પષ્ટતા થતી ન હોઈ, પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલના તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૨ના પત્રની રજૂઆત યોગ્ય જણાતી હોઈ, પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલનાઓએ આપેલ ખેડૂત ખાતેદાર અંગેનું પ્રમાણપત્ર નં. iORA/21/06/116/617/ 2022 રદખાતલ જાહેર કરતો હુકમ કરવામાં આવેલ છે.

(૪) અત્રેની કોર્ટના અવલોકનો :-

(૪.૧) મોજે.મુલસણા, તા.કલોલ, જિ.ગાંધીનગરના રિ-સર્વે/બ્લોક નં.૧૦૭ વાળી જમીન બાબતે વેચાણ અંગેની નોંધ નં.૨૭૫૦, તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ દાખલ થયેલ. જે નોંધ સામે વાંધા અરજી આવતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલએ તેઓના તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ના હુકમ નં.પીઓ/કલોલ/તકરારી કેસ નં.૨૮/૨૧ થી વેચાણ રાખનાર આ કામના વિવાદીશ્રી દ્વારા કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ અપીલ નં.૫૫/૨૧ દાખલ કરેલ. જેમાં આ કામના વિવાદીશ્રી દ્વારા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલ દ્વારા આપવામાં આવેલ તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨નું પ્રમાણપત્ર નં.iORA/ 21/06/116/617/22 રજૂ કરેલ. જેમાં મોજે.મુલસણા, તા.કલોલના સર્વે/બ્લોક નં.૨૮૬ વાળી જમીન પણ વિવાદી વેચાણ હકકે ધારણ કરતા હોવાની વિગત દર્શાવેલ. જેથી વિવાદી મુળભૂત ખાતેદાર હોવા અંગેના પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોઈ કલેક્ટરશ્રી દ્વારા તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૨ ના રોજ આ કામના વિવાદીની વિવાદ અરજી નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ તેમજ કલેક્ટરશ્રીના તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૨ના પત્ર નં.સીબી/જમીન-૨/વશી.૧૧૮૫/૨૨થી સદરહું ખેડૂત ખાતેદાર અંગેનું પ્રમાણપત્ર ક્યા આધાર-પુરાવા આધારે ઈસ્યુ કરેલ? તથા પ્રમાણપત્ર ઈસ્યુ કરવામાં કોઈ ચુક થયેલ હોવાનું જણાય તો રીવીઝનમાં લેવા નિયમોનુસાર દરખાસ્ત મોકલી આપવા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલને સુચના આપેલ. જે અન્વયે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલએ તેઓના તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૨ના પત્ર નં.પીઓ/કલોલ/જમીન/વશી.૮૪૨/૨૦૨૨થી વિવાદીનું ખેડૂત ખાતેદાર પ્રમાણપત્ર શરતચુકથી ઈસ્યુ થયેલાનું જણાતું હોઈ રીવીઝનમાં લેવા વિનંતી કરેલ. જે અન્વયે સદરહું સ્યુઓમોટો કેસ કલેક્ટરશ્રી સમક્ષ ઉપસ્થિત થતાં તેઓના તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૩ના વાદગ્રસ્ત હુકમથી પ્રાંત અધિકારીશ્રી કલોલ દ્વારા અપાયેલ ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ અંગેનું પ્રમાણપત્ર નં.iORA/21/06/116/617/22, તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૨થી રદખાતલ જાહેર કરાવતો હુકમ કરવામાં આવેલ. ઉક્ત હુકમથી નારાજ થઈ આ કામના વિવાદીશ્રીએ અત્રે સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરતા કેસ ઉપસ્થિત થયેલ છે.

(૪.૨) આ કામે વિવાદીની રીવીઝન અરજી, રજૂ થયેલ દલીલો તથા વાદગ્રસ્ત હુકમની વિગતો ધ્યાને લેતાં વિવાદીના પિતાશ્રી શાન્તિલાલ રામજી ગાલા મોજે.ડોણ, તા.માંડવી, જિ.કચ્છ ખાતે ખાતા નં.૪૮૪થી તેમજ મુળના ખાતેદાર પણ મોજે.ડોણ, તા.માંડવી, જિ.કચ્છની નોંધ નં.૧૧૦૮, તા.૦૨/૦૮/૧૯૮૧થી ધારણ કરતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર પ્રાંત અધિકારીશ્રી, મુન્દ્રાએ આપેલ છે પરંતુ આપેલ પ્રમાણપત્રમાં જણાવેલ જમીનમાં નોંધ નં.૧૦૮૫ની વિગતે વિવાદી નં.૧ના દાદાશ્રી શાહ અમરચંદ રામજીએ રૂ.૧૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એ.૬-૧૫ ગું. વાળી જમીનમાં સહભાગીદાર તરીકે દાખલ થયાની નોંધ થયેલ છે. પરંતુ સવાલવાળી જમીનમાં સહભાગીદાર તરીકે દાખલ થયેલ તે સમયે અન્ય જગ્યાએ ખેતીની જમીન ધારણ કરતા હતા તેવા કોઈ આધાર-પુરાવા રજૂ કરેલ નથી. આમ, શાહ અમરચંદ રામજી મૂળના ખેડૂત ખાતેદાર હોવા બાબતની સ્પષ્ટતા થતી ન હોઈ કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરનો હુકમ યોગ્ય જણાય છે, તેથી તેમાં હસ્તક્ષેપ કરવો ઉચિત જણાતું ન હોઈ નીચે મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.

-: હુકમ :-

વિવાદીની રીવીઝન અરજી નં.માવિવિ/હકપ/ગધન/૧૧૮/૨૦૨૩ નામંજૂર કરવામાં આવે છે અને કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૩નો હુકમ નં.સીબી/આર.ટી.એસ./સ્યુઓમોટો/મુલસણા/રિવિઝન/એસઆર/૨૪/૨૦૨૨ આથી કાયમ રાખવામાં આવે છે.

આજ તારીખ : ૨૬/૦૮/૨૦૨૫ના રોજ મારી સહી તથા સિક્કા સાથે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.



(પ્રકાશ એન. મકવાણા)
સંયુક્ત સચિવ
મહેસૂલ વિભાગ (વિવાદ)
અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધકર્તા પક્ષકારો તરફ.

નકલ રવાના :-

૧. કલેક્ટરશ્રી કચ્છ... જાણ તથા નિયમોનુસારની કાર્યવાહી સારુ.
૨. મામલતદાર અને કૃષિપંચશ્રી, કલોલ ... જાણ તથા નિયમોનુસારની કાર્યવાહી સારુ.
૩. અત્રેની ઈ-ધરા શાખા તરફ.
૪. સિલેક્ટ ફાઈલે.